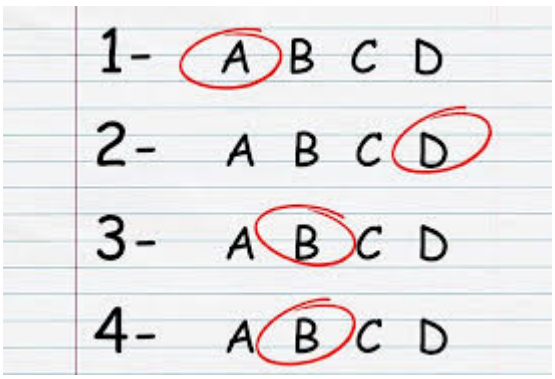


TEMA 24



TEST DEL TEMA (II)

LEY 39/2.006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

1.- Constituye el objeto de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:

a.- Regular de forma unitaria para todo el territorio español las condiciones definitivas en que se garantizará el derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

b.- Regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

c.- Fijar los criterios e instrucciones precisas a fin de servir de orientación a las Comunidades Autónomas en su regulación del derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, sin que tales instrucciones sean necesariamente vinculantes.

d.- Todas las respuestas anteriores son ciertas.

2.- El denominado Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, como instrumento necesario para la consecución de los objetivos previstos por la Ley:

a.- Será creado por la Administración General del Estado, de forma unilateral y de aplicación en todas las Comunidades Autónomas.

b.- Cada Comunidad Autónoma, en virtud de las competencias que asume a través de sus Estatutos, determinará el Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia que mejor se adapte a su organización y características propias.

c.- Cada Comunidad Autónoma, en virtud de las competencias que asume a través de sus Estatutos, determinará el Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia que mejor se adapte a su organización y características propias; sin perjuicio de la participación, en su caso, por los entes locales.

d.- Este sistema es creado por la propia Ley 39/2006, previendo la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.

3.- Son notas que definen el concepto de dependencia a efectos de la Ley 39/2006:

a.- Carácter permanente o temporal de la dependencia.

b.- Pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.

c.- Exclusión del concepto legal de dependencia, aquélla que trae su causa de discapacidad intelectual o enfermedad mental.

d.- Todas las anteriores son notas que definen el concepto legal de dependencia.

4.- Son principios de la Ley de Dependencia:

a.- El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

b.- La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada.

c.- La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia.

d.- Todos son principios previstos en la Ley.

5.- No es un principio previsto en la Ley 39/2006:

a.- La personalización de la atención.

b.- La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.

c.- Las personas en situación de dependencia severa serán atendidas de manera preferente.

d.- La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres.

6.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es aplicable respecto al denominado Tercer Sector a los efectos de lo previsto por la Ley 39/2006?

a.- Son organizaciones de carácter público o privado.

b.- Responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro.

c.- Impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.

d.-Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

7.- De conformidad con lo previsto por la Ley 39/2006, la decisión sobre el ingreso en un centro residencial:

a.- La adoptará libremente la persona en situación de dependencia.

b.- Se adoptará, indistintamente, por los guardadores o cuidadores.

c.- Se adoptará por los guardadores o cuidadores, previa comunicación al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

d.- Se adoptará por los guardadores o cuidadores, previa aprobación del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

8.- Las personas en situación de dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, no estarán obligados a aportar información, datos o documentación para la valoración de su grado y nivel de dependencia a la Administración que se lo solicite en los siguientes supuestos:

a.- Cuando éstos obren en poder de alguna de las distintas Administraciones Públicas.

b.- Cuando la Administración Pública que los solicite, de acuerdo con la legislación vigente, pueda obtenerlos por sus propios medios.

c.- En todo caso será preciso facilitar la información requerida por la Administración, sin que exista límite a este deber de cooperación administrativa.

d.- Las respuestas a y b son correctas.

9.- Para ser titular de los derechos comprendidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, con carácter general, NO será requisito necesario:

a.- Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

b.- Haber residido en territorio español durante los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

c.- Ser español.

d.- Todos son requisitos de obligado cumplimiento.

10.- El plazo de entrada en vigor de la Ley 39/2006 se produjo:

a.- El día siguiente a su publicación en el BOE

b.- A los veinte días de su publicación en el BOE

c.- El 1 de enero de 2007.

d.- Parcialmente entró en vigor el 1 de enero de 2007, aunque su entrada en vigor definitiva tendrá lugar en el año 2015.

11.- Señale la opción correcta en relación al cumplimiento del requisito del periodo de residencia, en el caso de que el peticionario del reconocimiento del derecho sea un menor de cinco años:

a.- En este caso no se exigirá residencia previa a la solicitud.

b.- El menor de 5 años tan sólo precisa haber residido en territorio español durante los dos años anteriores a la solicitud.

c.- El periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

d.- No se establecen especificidades para este caso concreto.

12.- El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia integra los siguientes niveles de protección:

a.- El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado

b.- El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las Comunidades Autónomas a través de Convenios.

c.- El nivel adicional de protección que pueda establecer cada Comunidad Autónoma

d.- Todas las respuestas anteriores son correctas.

13.- En relación con la composición del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como instrumento de cooperación para la articulación del Sistema, no es cierto que:

a.- El Consejo estará constituido por el titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

b.- Asistirá un representante por cada una de las Comunidades Autónomas.

c.- Estará además integrado por otros miembros de los distintos Departamentos Ministeriales.

d.- Tanto la Administración del Estado, como las Comunidades Autónomas aportarán igual número de representantes.

14.- Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la siguiente naturaleza:

a.- Prestación de Servicios, exclusivamente.

b.- Prestaciones económicas, exclusivamente.

c.- Prestación de servicios y prestaciones económicas, si bien la prestación de servicios tendrá carácter prioritario.

d.- Prestación de servicios y prestaciones económicas, si bien las prestaciones económicas tendrán carácter prioritario.

15.- Cuando proceda la prestación de carácter económico, ésta irá destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención debiendo ser prestado por:

a.- Necesariamente por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia.

b.- Necesariamente por una entidad o centro concertado para la atención a la dependencia.

c.- Preferentemente por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención.

d.- Las prestaciones de carácter económico no están contempladas como modalidad de ayuda al ciudadano dependiente.

16.- El grado de dependencia lo determinan las Comunidades Autónomas mediante:

a.- La aplicación del baremo ya establecido.

b.- El grado de discapacidad que tenga determinado.

c.- A y b son correctas.

d.- Ninguna opción es correcta.

17.- Según la Ley 39/2.006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la situación de dependencia se clasificará en:

a.- Nivel I, Nivel II y Nivel III.

b.- Grado 0, Grado I, Grado II y Grado III.

c.- Grado I, Grado II, Grado III y Grado IV.

d.- Grado I, Grado II y Grado III.

18.- A efectos de la Ley 39/2.006, se entiende por dependencia:

a.- El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

b.- La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno no vinculadas a un servicio de atención personalizada.

c.- La realización de tareas más elementales de la persona, que le permitan desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.

d.- La capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

19.- El objeto de la Ley 39/2.006 es:

a.- Regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

b.- Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, y al ejercicio real y efectivo de los derechos de las personas en situación de dependencia.

c.- Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas.

d.- Crear el Sistema para la Atención a la Dependencia.

20.- A efectos de la Ley 39/2.006, se entiende por "necesidades de apoyo para la autonomía personal":

a.- La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como desarrollar las ABVD.

b.- La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

c.- Servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, ya sea en su hogar o en un centro.

d.- Aquellas necesidades que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para alcanzar un grado satisfactorio de autonomía personal en su entorno.

21.- Son principios inspiradores de la Ley 39/2.006:

a.- El carácter público de las prestaciones.

b.- La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.

c.- La personalización de la atención.

d.- Todas las opciones son correctas.

22.- Son derechos de las personas en situación de dependencia, según el artículo 4 de la Ley 39/2.006:

a.- La inclusión de la perspectiva de género.

b.- La valoración de las necesidades de las personas en situación de dependencia.

c.- La cooperación interadministrativa.

d.- Recibir en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada relacionada con su situación de dependencia.

23.- Son obligaciones de las personas en situación de dependencia y de las personas que les representen:

a.- Ejercer plenamente sus derechos patrimoniales.

b.- Participar en la formulación y aplicación de políticas que afectan a su bienestar.

c.- Aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas.

d.- Respeto a la confidencialidad en la recogida y tratamiento de sus datos.

24.- Según el art. 5 de la Ley 39/2.006, serán titulares de derechos:

a.- Las personas en situación de dependencia que residan en el territorio español y lo hayan hecho durante cinco años.

b.- Las personas en situación de dependencia que residan en el territorio español y lo hayan hecho durante cinco años, tres de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud.

c.- Las personas en situación de dependencia que residan en el territorio español y lo hayan hecho durante cinco años, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud.

d.- Las personas en situación de dependencia que residan en el territorio español y lo hayan hecho durante seis años, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud.

25.- Respecto al requisito de residencia, en los casos menores de cinco años, la Ley 39/2.006, señala:

a.- El requisito de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

b.- Los menores de cinco años no tienen derecho a las prestaciones del catálogo, puesto que no cumplen el requisito de residencia.

c.- El requisito de residencia no será exigible.

d.- El requisito de residencia deberá acreditarse en cualquier caso.

26.- En el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los beneficiarios de las prestaciones:

a.- Participarán en la financiación de las prestaciones, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.

b.- Participarán sólo para dar información cuando así lo precise el sistema de la dependencia.

c.- Participarán en la financiación del servicio dependiendo, exclusivamente, del tipo de servicio que se les preste.

d.- No participarán en el coste de los servicios.

27.- Es un principio de la Ley 39/2.006:

a.- La actitud exenta de juicio en la valoración de las situaciones de dependencia.

b.- La descentralización de los servicios de envejecimiento activo.

c.- La permanencia de las personas en situación de dependencia siempre que sea posible en el entorno en el que desarrollan su vida.

d.- El respeto a su autonomía y capacidad en la toma de decisiones.

28.- Según la Ley 39/2.006, cuando una persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal se reconocerá:

a.- Dependencia moderada.

b.- Gran dependencia.

c.- Dependencia severa.

d.- Dependencia ligera.

29.- El Baremo para la Valoración de la Dependencia permite determinar:

a.- El grado de dependencia.

b.- El estado de salud de una persona dependiente.

c.- El servicio a que tiene derecho la persona dependiente.

d.- La prestación económica a que tiene derecho la persona dependiente.

30.- Respecto a las prestaciones económicas, la Ley 39/2.006, señala:

a.- Ninguna es correcta.

b.- La prestación económica vinculada a un servicio tendrá carácter periódico. Se reconocerá cuando sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado en función del grado de dependencia y de capacidad económica del beneficiario.

c.- La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, se reconoce con la finalidad de la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia para el acceso a la educación y al trabajo.

d.- La prestación económica de asistencia personal se reconocerá cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar y se reúnan las condiciones establecidas de reconocimiento de cualquier grado de dependencia.

31.- Según la Ley 39/2.006, la Teleasistencia Domiciliaria, ¿con qué servicio no es compatible?:

a.- Con el Centro de Estancias Diurnas.

b.- Con el Servicio de Atención Residencial.

c.- Con el Servicio de Ayuda a Domicilio.

d.- Con el Centro de Estancias Nocturnas.

32.- No corresponde con los requisitos para acceder a los servicios y prestaciones que establece la ley de dependencia:

a.- Tener nacionalidad española.

b.- Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos por la Ley.

c.- La Ley no establece un mínimo o máximo de edad para recibir las ayudas, pero establece una serie de peculiaridades especiales para los menores de 16 años.

d.- Residir en España y haberlo hecho durante cinco años. De éstos, dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años el período de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

33.- No es una característica del Sistema Nacional de la Dependencia en España:

a.- La universalidad en las prestaciones.

b.- El carácter mixto de las prestaciones.

c.- La igualdad en el acceso al derecho.

d.- La cofinanciación.

34.- ¿Cómo se denomina el instrumento de cooperación para la articulación de los servicios sociales y la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia?:

a.- El Consejo Territorial de Servicios Sanitarios y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

b.- El Consejo Territorial de Servicios Sociales y Servicios Sanitarios.

c.- El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

d.- Todas las opciones anteriores son falsas.

35.- El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante:

a.- Resolución expedida por la Administración Local correspondiente.

a.- Resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente.

a.- Resolución expedida por la Administración Estatal.

d.- Depende de los acuerdos que fije cada Comunidad Autónoma.

36.- Señala la opción correcta:

a.- El reconocimiento de la situación de dependencia podrá, en algunos casos, determinar los servicios o prestaciones que corresponden.

b.- En el supuesto de cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determinará los servicios y prestaciones que corresponden a la persona en situación de dependencia.

c.- Son correctas las opciones a y b.

d.- Son falsas las opciones a y b.

37.- Las siglas "PIA" corresponden a:

a.- A Programa Individual de Atención.

b.- A Programa Integral de Atención.

c.- A Proyecto Individual de Atención.

d.- A Proyecto Integral de Atención.

38.- El PIA será revisado:

a.- A instancia del interesado y de sus representantes legales.

b.- De oficio.

c.- Con motivo del cambio de residencia a otro Municipio.

d.- Son correctas las opciones a y b.

39.- El grado de dependencia será revisado:

a.- Por mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.

b.- Por error de diagnóstico en la aplicación del correspondiente baremo.

c.- Son correctas las opciones a y b.

d.- Son falsas las opciones a y b.

40.- Los Convenios que se establezcan entre el Estado y las Comunidades Autónomas en relación la financiación del SAAD tendrán en cuenta (señala la opción incorrecta):

a.- Siempre serán anuales.

b.- La aportación de la Comunidad Autónoma será al menos igual a la de la Administración General del Estado.

c.- Los convenios recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente y la dispersión geográfica.

d.- También tendrán en cuenta criterios de insulabridad, emigrantes retornados y otros factores.

41.- El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fomentará la calidad de la atención a la dependencia:

a.- Con el fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y servicios.

b.- Con el fin de asegurar la eficiencia de las prestaciones y servicios.

c.- Con el fin de asegurar la calidad de las prestaciones y servicios.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

42.- En relación a la calidad, el Consejo Territorial acordará (señala la opción incorrecta):

a.- Criterios de calidad y seguridad para los centros y servicios.

b.- El establecimiento de los procedimientos de coordinación sociosanitaria.

c.- Indicadores de calidad para la evaluación y la mejora continua.

d.- Cartas de Servicios.

43.- Los centros residenciales para personas en situación de dependencia habrán de disponer:

a.- De un reglamento de régimen interior.

b.- De una guía de buenas prácticas.

c.- De una carta de servicios.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

44.- Se atenderá la formación básica y permanente:

a.- De los profesionales que atiendan a las personas en situación de dependencia.

b.- De los cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia.

c.- Son correctas las opciones a y b.

d.- Son falsas las opciones a y b.

45.- Con el objetivo de garantizar la calidad del SAAD se fomentará la colaboración:

a.- Entre las distintas Administraciones Públicas competentes en materia educativa, sanitaria, laboral y de asuntos sociales.

b.- Con las universidades y las sociedades científicas.

c.- Con las organizaciones profesionales y sindicales, patronales y del tercer sector.

d.- Todas las opciones anteriores son correctas.

46.- El Comité Consultivo del SAAD es:

a.- Un órgano decisorio.

b.- Adscrito al Consejo Territorial.

c.- Son correctas las opciones a y b.

d.- Son falsas las opciones a y b.

47.- La composición del Comité Consultivo es tripartito. Señala cuál de las siguientes opciones no es correcta:

a.- Las Administraciones Públicas.

b.- Las organizaciones empresariales.

c.- Las organizaciones sindicales.

d.- El Tercer Sector.

48.- ¿Cuántos miembros forman el Comité Consultivo?:

a.- 36 miembros.

b.- 28 miembros.

c.- 21 miembros.

d.- 16 miembros.

49.- Son órganos consultivos de participación institucional del SAAD (señala la opción incorrecta):

a.- El Consejo Estatal de Personas Mayores.

b.- El Consejo Nacional de la Discapacidad.

c.- El Consejo Estatal de ONGs de Acción Social.

d.- La Organización Nacional de Ciegos Españoles.

50.- Podrán ser sancionadas por infracciones relacionadas con la Ley de Dependencia:

a.- Las personas físicas responsables de las mismas.

b.- Las personas jurídicas responsables de las mismas.

c.- Ambas opciones son correctas.

d.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Plantilla de respuestas

1.-	B	**6.-**	A	**11.-**	C
2.-	D	**7.-**	A	**12.-**	D
3.-	B	**8.-**	B	**13.-**	D
4.-	D	**9.-**	B	**14.-**	C
5.-	C	**10.-**	C	**15.-**	A

16.-	A	**21.-**	D	**26.-**	A
17.-	D	**22.-**	B	**27.-**	C
18.-	A	**23.-**	C	**28.-**	A
19.-	B	**24.-**	C	**29.-**	A
20.-	D	**25.-**	A	**30.-**	A

31.-	B	**36.-**	B	**41.-**	A
32.-	C	**37.-**	A	**42.-**	B
33.-	B	**38.-**	D	**43.-**	A
34.-	D	**39.-**	C	**44.-**	C
35.-	B	**40.-**	A	**45.-**	D

46.-	D
47.-	D
48.-	A
49.-	D
50.-	C